



PUTUSAN
Nomor 1296 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JASA MULYA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jangli Raya Nomor 43 RT. 005, RW. 009, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, yang diwakili Direktur: Suyono, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarwohari, S.H., Advokat beralamat di Jalan Pedurungan Kidul V/40 RT. 04, RW. 04, Gemah, Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK)**, berkedudukan di Prosperity Tower Lantai 1 Distric 8, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, yang diwakili oleh Anton Herdianto selaku Direktur Pelaksana; dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H.D. Djunaedi, SH.,Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum D. Djunaedi, S.H. & Rekan *Advocate & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 6 A, Kota Semarang 50127, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024;
- 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG**, beralamat di GKN II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 1B, Semarang;
- 3. GILANG ARIF DHARMAWAN**, bertempat tinggal di Komplek PAP. II Blok B12, Nomor 7, RT. 010, RW. 007, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1296 PK/Pdt/2025



Tangerang, Banten, 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H.D. Djunaedi, SH.,Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum D. Djunaedi, S.H. & Rekan *Advocate & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 6 A, Kota Semarang 50127, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024;

4. **MICHAEL**, bertempat tinggal di Jalan Seteran Selatan Nomor 55, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Kisbandono, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum dan Kurator Suara Keadilan, beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 32 D, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024;

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Kota Semarang;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, IV dan V dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V;

D a n

PT BALAI LELANG CASA, berkedudukan di Gedung Inter Asia Lantai Dasar, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 96A, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta, 10340;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1296 PK/Pdt/2025



2. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaksanakan lelang terhadap objek jaminan kredit Penggugat yang dipasang hak tanggungan tersebut dengan menentukan dan menetapkan harga limit lelang secara keseluruhan sebesar Rp85.893.500.000,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pemenang/pembeli lelang objek jaminan kredit Penggugat yang dipasang hak tanggungan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan lelang terhadap barang obyek jaminan berupa:
 - a. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Jatingaleh luas 3370 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - b. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1397/Jatingaleh luas 550 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - c. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 490/Karangturi luas 403 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - d. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 1071/Karangtempel luas 672 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - e. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3950/Sambiroto luas 141 m² atas nama pemegang hak Suyono;
 - f. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3952/Sambiroto luas 140 m² atas nama pemegang hak Suyono;
 - g. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3951/Sambiroto luas 140 m² atas nama pemegang hak Suyono;
 - h. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 2043/Banyumanik luas 2735 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - i. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Randusari luas 1159 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - j. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Petompon luas 299 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1296 PK/Pdt/2025



yang dilaksanakan Tergugat II tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan memulihkan barang objek jaminan yang telah dilelang tersebut seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial (moril) yang nilai keseluruhannya sebesar Rp272.520.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil, kehilangan hak atas kekurangan nilai harga penjualan obyek jaminan berupa kemurahan harga jual di bawah nilai harga pasar sebesar Rp172.520.100.000,00 (seratus tujuh puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian imateriil, berupa kerugian moril di mana Penggugat masih terbebani menanggung kewajiban pemenuhan pembayaran pinjaman lebih besar lagi sehingga keadaan yang demikian menjadikan tekanan kepada Penggugat selaku pelaku bisnis, kerugian mana dikonversikan dalam bentuk uang nilainya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat V untuk tidak melakukan mutasi atau untuk tidak melakukan perubahan/balik nama atau untuk tidak melakukan perbuatan hukum lain yang dimaksudkan untuk memindahtangankan hak atas tanah kepada Tergugat III dan Tergugat IV atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya terhadap bidang tanah SHM No. 1880/Jatingaleh, SHM No. 1397/Jatingaleh, SHM No. 490/Karangturi, SHGB No. 1071/Karangtempel, SHGB No. 2043/Banyumanik, SHM No. 142/Petompon, SHM No.383/Randusari kesemuanya atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo. Bidang tanah SHM No. 3950/Sambiroto, SHM No. 3952/Sambiroto, SHM No. 3951/Sambiroto, kesemuanya atas nama pemegang hak Suyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai/terlambat memenuhi seluruh isi putusan ini dihitung mulai 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memenuhi/melaksanakan putusan perkara ini seluruhnya dengan baik;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verset, banding, kasasi, atau upaya hukum lain dari Para Tergugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Penggugat (PT Jasa Mulya Indonesia) tidak mempunyai kedudukan bertindak sebagai penggugat karena bukan sebagai pemilik atas obyek yang menjadi jaminan kredit;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Semarang secara Relatif;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1296 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat (PT Jasa Mulya Indonesia) tidak mempunyai kedudukan bertindak sebagai Penggugat karena bukan sebagai pemilik atas objek yang menjadi jaminan kredit;

- Gugatan Penggugat dinilai kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan sudah daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Smg., tanggal 25 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register Nomor 31/Pdt.G/2021/ PN Smg;
3. Membebani Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp3.371.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT SMG., tanggal 17 April 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Smg., tanggal 25 Agustus 2021, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1296 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, melaksanakan lelang terhadap objek jaminan kredit modal kerja ekspor yang telah diikat dengan hak tanggungan milik Pembanding semula Penggugat dengan cara menetapkan nilai limit secara keseluruhan sangat rendah yakni Rp85.893.500.000,00 (delapan puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga merugikan Pembanding semula Penggugat;
3. Menyatakan lelang terhadap objek jaminan berupa:
 - a. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Jatingaleh luas 3370 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - b. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1397/Jatingaleh luas 550 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - c. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 490/Karangturi luas 403 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - d. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 1071/Karangtempel luas 672 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - e. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3950/Sambiroto luas 141 m² atas nama pemegang hak Suyono;
 - f. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3952/Sambiroto luas 140 m² atas nama pemegang hak Suyono;
 - g. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3951/Sambiroto luas 140 m² atas nama pemegang hak Suyono;
 - h. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 2043/Banyumanik luas 2735 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - i. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Randusari luas 1159 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - j. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Petompon luas 299 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1296 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan oleh Terbanding II semula Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mengembalikan dan memulihkan barang jaminan milik Pembanding semula Penggugat yang menjadi objek jaminan lelang tersebut seperti keadaan semula;
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding IV semula Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding semula Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum secara materiil sejumlah Rp172.494.200.000,00 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menolak petitum selebihnya;
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1660 K/Pdt/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang, Pemohon Kasasi II: Michael dan Pemohon Kasasi III: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 109/PDT/2023/PT SMG., tanggal 17 April 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Smg., tanggal 25 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1296 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Smg;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1660 K/Pdt/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2024 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.PK/2024/PN Smg., *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1660 K/Pdt/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Selanjutnya mengadili sendiri:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1296 PK/Pdt/2025



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaksanakan lelang terhadap objek jaminan kredit Penggugat yang dipasang Hak Tanggungan tersebut dengan menentukan dan menetapkan harga limit lelang secara keseluruhan sebesar Rp85.893.500.000,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pemenang/pembeli lelang obyek jaminan kredit Penggugat yang dipasang hak tanggungan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan lelang terhadap barang objek jaminan berupa:
 - a. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1880/Jatingaleh luas 3370 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - b. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1397/Jatingaleh luas 550 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - c. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 490/Karangturi luas 403 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - d. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 1071/Karangtempel luas 672 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - e. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3950/Sambiroto luas 141 m² atas nama pemegang hak Suyono;
 - f. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3952/Sambiroto luas 140 m² atas nama pemegang hak Suyono;
 - g. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3951/Sambiroto luas 140 m² atas nama pemegang hak Suyono;
 - h. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Banguna Nomor 2043/Banyumanik luas 2735 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - i. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Randusari luas 1159 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;



- j. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Petompon luas 299 m² atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo; yang dilaksanakan Tergugat II tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan memulihkan barang objek jaminan yang telah dilelang tersebut seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial (moril) yang nilai keseluruhannya sebesar Rp272.520.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) adapun rinciannya sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil, kehilangan hak atas kekurangan nilai harga penjualan objek jaminan berupa kemurahan harga jual di bawah nilai harga pasar sebesar Rp172.520.100.000,00 (seratus tujuh puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah);
- b. Kerugian imateriil, berupa kerugian moril di mana Penggugat masih terbebani menanggung kewajiban pemenuhan pembayaran pinjaman lebih besar lagi sehingga keadaan yang demikian menjadikan tekanan kepada Penggugat selaku pelaku bisnis, kerugian mana dikonversikan dalam bentuk uang nilainya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat V untuk tidak melakukan mutasi atau untuk tidak melakukan perubahan/balik nama atau untuk tidak melakukan perbuatan hukum lain yang dimaksudkan untuk memindahtangankan hak atas tanah kepada Tergugat III dan Tergugat IV atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya terhadap bidang tanah SHM No. 1880/Jatingaleh, SHM No. 1397/Jatingaleh, SHM No. 490/Karangturi, SHGB No. 1071/Karangtempel, SHGB No. 2043/Banyumanik, SHM No. 142/Petompon, SHM No. 383/Randusari kesemuanya atas nama pemegang hak Silvie Soedjarwo Leksosadjojo. Bidang tanah SHM No. 3950/Sambiroto, SHM No.



3952/Sambiroto, SHM No. 3951/Sambiroto, kesemuanya atas nama pemegang hak Suyono;

7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai/terlambat memenuhi seluruh isi putusan ini dihitung mulai 8 (delapan) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memenuhi/melaksanakan putusan perkara ini seluruhnya dengan baik;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verset, banding, kasasi, atau upaya hukum lain dari Para Tergugat;
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali V/Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Termohon Peninjauan Kembali VI/Balai Lelang Casa untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan III, dan IV masing – masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2024, dan tanggal 13 Desember 2024, yang kesemuanya pada pokoknya mohon Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan lelang terhadap objek jaminan kredit modal kerja ekspor yang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1296 PK/Pdt/2025



telah diikat dengan hak tanggungan milik Penggugat dengan cara menetapkan limit objek jaminan dengan sangat rendah sehingga merugikan Penggugat;

- Bahwa dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor Nomor 61 tanggal 26 Juni 2025 *juncto* Pasal 23 Lampiran Syarat dan Ketentuan Perjanjian Kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam point kedua antara Penggugat dan Tergugat I ternyata terdapat klausula pilihan domisili dimana pelaksanaan perjanjian kredit dan segala akibatnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bukan ke Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT JASA MULYA INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT JASA MULYA INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u> +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1296 PK/Pdt/2025